

0061640-08.2012.8.26.0576

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... em fase de recurso por crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico (processo 1500062-32.2019.8.26.0185, por fatos posteriores ao deste processo, conforme se observa das certidões criminais de fls. 451/455 e 633/636. Além do mais, conforme se infere da Folha de Antecedentes de fls. 438/449 o réu cumpria pena em regime aberto quando do cometimento deste delito. Assim, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0061640-08.2012.8.26.0576 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0061640-08.2012.8.26.0576

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 105/2012 - Delegacia de Polícia de Bady Bassit, 831/2012 - Delegacia de Polícia de Bady Bassit

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Adilson de Jesus Martins Junior

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

V I S T O S.

ADILSON DE JESUS MARTINS JÚNIOR, qualificado nos autos, foi pronunciado como incurso no artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 12 de outubro de 2012, por volta das 22h58min, na Avenida Borboleta, esquina com a Rua Arlindo Romão, no bairro Cohab II, na cidade de Bady Bassit, nesta comarca de São José do Rio Preto, com a intenção de matar, utilizando-se de uma faca, por motivo torpe, consistente em vingança, desferiu golpes em Milton Guasque Júnior, causando-lhe ferimentos, que pela sede, natureza e gravidade, lhe determinaram a morte, conforme laudo necroscópico de fls.36/42.

Recebida a denúncia, o réu foi citado, apresentou resposta à acusação, seguindo-se audiência de instrução.

Proferida sentença de pronúncia em 21/09/2017 (fls. 314/319), mantida por v.

Acórdão datado de 15/08/2019 (fls. 392/395), operando-se o trânsito em julgado em

18/09/2019 (fls. 400).

Às fls. 405, em 12/12/2019, o feito foi recebido nesta 5ª. Vara Criminal, seguindo-se na fase do artigo 422 do CPP.

É o breve relatório.

Realizado o julgamento, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, decidiu: reconheceu a materialidade do fato e a autoria, afastou a absolvição e, por fim, reconheceu a qualificadora da torpeza.

Assim, de acordo com o r. veredicto do Conselho de Sentença, o réu ADILSON DE JESUS MARTINS JÚNIOR praticou o delito tipificado no artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu possui condenação definitiva por crime de lesão corporal e embriaguez ao volante (processo 0000025-52.2018.8.26.0561) e condenação em fase de recurso por crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico (processo 1500062-32.2019.8.26.0185, por fatos posteriores ao deste processo, conforme se observa das certidões criminais de fls. 451/455 e 633/636. Além do mais, conforme se infere da Folha de Antecedentes de fls. 438/449 o réu cumpria pena em regime aberto quando do cometimento deste delito. Assim, sua personalidade e conduta social justificam o aumento da pena nesta fase, a qual é fixada, com acréscimo de um sexto, em 14 anos de reclusão.

Na segunda fase, verifico que o réu é duplamente reincidente, inclusive específico, com outra condenação por tentativa de homicídio e condenação por crime de roubo majorado (processos 0001501-33.2005.8.26.0060 e 0088576-12.2008.8.26.0576), conforme certidão acima apontada, razão pela qual a pena sofre acréscimo de 1/2, fixada em 21 anos de reclusão. Deixo de reconhecer a atenuante da confissão porque o réu, apesar de confessar a autoria das agressões, alegou excludente de ilicitude consistente em legítima defesa, o que afasta a integridade da confissão apta à redução de pena.

Na terceira fase inexistem causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual torno definitiva a reprimenda acima fixada.

A gravidade do crime e consequências, a natureza e a quantidade da pena aplicada justificam a fixação do regime inicial fechado, artigo 33, parágrafo segundo, alínea "a", do Código Penal.

Impossível a aplicação dos benefícios dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal em face da quantidade de pena.

Posto isso, considerando o r. veredicto do Conselho de Sentença, CONDENO o réu ADILSON DE JESUS MARTINS JÚNIOR à pena de 21 anos de reclusão, como incurso no artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, em regime inicial fechado.

O réu aguardou o julgamento solto por este processo. Entretanto, a custódia cautelar, neste momento, se faz necessária para a garantia da Ordem Pública e para a aplicação da Lei Penal, ressaltando que o réu já foi condenado anteriormente por crime da mesma natureza e agora, com a presente condenação pelo corpo de jurados, foi condenado a 21 anos de prisão em regime fechado, razão pela qual lhe nego o direito de recorrer em liberdade, determinando a execução provisória da pena, com a expedição do competente mandado de prisão, na forma prevista pelo artigo 492, inciso I, alínea "e", do Código de Processo Penal.

Expeça-se mandado de prisão.

Condene o réu nas custas processuais, que serão exigíveis na forma do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Expeça-se guia, oportunamente.

Publicada nesta sessão do Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de São José do Rio Preto, saem os presentes intimados.

Comunique-se.

São José do Rio Preto, 09 de junho de 2022.

GLÁUCIA VÉSPOLI DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA

Juíza de Direito Presidente do Tribunal do Júri

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA